TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE 1954

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (definición, efectos, procedimiento, requisitos y reversión). Luego repasa las reglas de cada bloque en las secciones y verifica la literalidad consultando el artículo indicado. Así estudias con trazabilidad y evitas mezclar requisitos distintos.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Finalidad y objeto de la expropiación	1	Determina qué expropiaciones cubre la Ley: las realizadas por causa de utilidad pública o interés social.
Subrogación de derechos y obligaciones	7	Regla de efectos: el nuevo titular queda subrogado en los derechos y obligaciones del anterior.
Publicación y comunicación de la relación expropiatoria estatal	18	Obliga a publicar la relación en BOE y boletín provincial, en diario de circulación provincial y comunicar a los Ayuntamientos.
Adquisición amistosa y conclusión del expediente	24	Permite convenir adquisición libremente y por mutuo acuerdo, concluyendo el expediente una vez convenidos los términos.
Jurado de expropiación: sede y presidencia	32	Prevé Jurados en Ceuta y Melilla y su composición/presidencia por el Juez de Primera Instancia.
Indemnización a arrendatarios en expropiación de fincas arrendadas	44	Regula el pago al arrendatario: fijación por Jurado y cuantía conforme a normas de Arrendamientos.
Acta previa, notificación y ocupación tras depósito y previa indemnización	52	Conecta notificación del día y hora del acta previa con depósito, previa indemnización y ocupación en plazo máximo.
Reversión por falta de notificación	54	Establece cuándo el expropiado y causahabientes pueden ejercitar el derecho de reversión ante defecto de notificación.

3. Objeto de la Ley y base de la expropiación (arts. 1)

Qué expropiaciones quedan comprendidas

- La Ley regula la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social.
- La referencia se vincula al artículo 32 del Fuero de los Españoles.

4. Efectos: subrogación del nuevo titular (arts. 7)

Alcance subjetivo de la subrogación

- El nuevo titular se considera subrogado en obligaciones y derechos del anterior.
- El efecto opera sobre la posición jurídica del titular en la expropiación.

5. Publicación y comunicación del procedimiento estatal (arts. 18)

Canales de difusión y destinatarios

- Si la expropiación la realiza el Estado, la relación debe publicarse en BOE y boletín de la provincia.
- Además se publicará en un diario de mayor circulación de la provincia (si lo hubiera).

Comunicación local para exposición

- Se comunica a los Ayuntamientos en cuyo término radique la cosa a expropiar.
- Los Ayuntamientos deben fijarla en el tablón de anuncios.

6. Adquisición amistosa y conclusión del expediente (arts. 24)

Cuándo puede cerrarse por mutuo acuerdo

- Administración y particular pueden convenir adquisición libremente y por mutuo acuerdo.
- Una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se da por concluido el expediente iniciado.

7. Jurado de expropiación: constitución y presidencia (arts. 32)

Órgano y ámbito territorial

- Se constituyen Jurados de expropiación en Ceuta y Melilla.
- Están presididos por el Juez de Primera Instancia de cada plaza.

8. Arrendatarios: pago de indemnización en expropiación de fincas arrendadas (arts. 44)

Intervención del Jurado y reglas de cuantía

- En expropiación de fincas arrendadas, la entidad expropiante hace efectiva al arrendatario la indemnización.
- La indemnización se fija por el Jurado y su cuantía se determina con la legislación de Arrendamientos.

9. Notificación del acta previa, depósito, ocupación y plazo máximo (arts. 52)

Notificación y previsión del acto

- Debe notificarse a los interesados afectados el día y hora de levantarse el acta previa a la ocupación.
- La notificación se realiza según los artículos 3 y 4 de la Ley.

Depósito, previa indemnización y ocupación

- Efectuado el depósito y abonada o consignada la previa indemnización por perjuicios, procede la ocupación inmediata.
- La ocupación debe realizarse en un plazo máximo de quince días.

10. Reversión por defecto de notificación (arts. 54)

Supuesto habilitante

- En defecto de la notificación, el derecho de reversión puede ejercitarse por el expropiado y sus causahabientes.
- El ejercicio opera en los casos y con las condiciones siguientes.

11. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Ocupación inmediata tras depósito y previa indemnización	quince días (máximo)	52.2

12. Diferencias y puntos de confusión

Notificación prevista para el acta previa vs. defecto de esta notificación: El art. 52 exige notificar día y hora del acta previa; el art. 54 contempla que, si no hay esa notificación, el expropiado y causahabientes pueden ejercer el derecho de reversión.

13. Cierre de repaso

Para repasar, vuelve al mapa: identifica primero la finalidad (1), luego los efectos (7), y finalmente el procedimiento (18, 24, 32, 44, 52) y las consecuencias del defecto de notificación (54).

Para preguntas de literalidad debe acudirse al texto completo disponible en Tu Coach.